

ANEXO · ALTA CLIENTE PERSONA JURÍDICA

Términos y Condiciones

Vinculación de Clientes a Productos y/o Servicios — Cartera Comercial

Aplicable al formulario "Alta Cliente Persona Jurídica".

Este documento reúne las Condiciones Generales de Productos y Servicios y las Condiciones Particulares de Cuenta Corriente y de Cuenta Corriente Especial, para acompañar el formulario de Alta de Cliente Persona Jurídica. En caso de contradicción entre las Condiciones Generales y las Condiciones Particulares, prevalecen estas últimas.

A Condiciones Generales de los Productos y Servicios

1. Objeto

El que suscribe (el "Cliente") acepta los presentes términos y condiciones generales (las "Condiciones Generales") que seguidamente se exponen y son aplicables a los productos y servicios que en particular solicite a Banco Voii S.A. (el "Banco"). Estas Condiciones Generales se integran con, suplementan, y deben ser leídas junto con los términos y condiciones particulares de cada uno de los productos y servicios requeridos al Banco y la información, formularios y documentos firmados, aceptados o agregados por el Cliente (las "Condiciones Particulares"). En caso de divergencia entre las Condiciones Generales que a continuación se detallan y las Condiciones Particulares, prevalecerán estas últimas.

2. Definiciones

"Banco" Significa Banco VOII S.A.

"BCRA" Significa el Banco Central de la República Argentina.

"Condiciones Generales" Estas Condiciones Generales aplicables en forma genérica a todos los Productos y Servicios del Banco.

"Condiciones Particulares" Los términos y condiciones particulares que rigen específicamente cada uno de los Productos y Servicios y suplementan las Condiciones Generales.

"Cuentas" La/las cuenta/cuentas bancarias (ya sean cuentas corrientes, cuentas corrientes especiales, cuentas comitentes u otras) que se abran en el Banco a nombre de los Clientes en relación a los Productos o Servicios ofrecidos por el Banco y contratados por el Cliente.

"Productos y Servicios" Las Cuentas, los préstamos y demás productos y servicios bancarios solicitados por los Clientes al Banco. "Titular" o

"Cliente" Cada una de las personas jurídicas que suscriben estas Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y el resto de la documentación pertinente y a cuyo nombre obran Cuentas u otros Productos o Servicios del Banco.

3. Aceptación

Estas Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y cualesquiera formularios, declaraciones juradas, datos y anexos, son una solicitud por parte del Cliente cuyo contrato con el Banco se perfeccionará cuando, y en el caso que, el Banco acepte a su exclusivo criterio la respectiva solicitud de Productos y Servicios efectuada por el Cliente mediante el otorgamiento de los Productos o Servicios solicitados. En el caso de préstamos, se tendrán por aceptados mediante la acreditación de la suma solicitada en la Cuenta indicada; en el caso de Cuentas, mediante su efectiva apertura. Una vez aprobada, el Banco remitirá la correspondiente confirmación a través del correo electrónico informado en esta solicitud. Queda entendido que la mera presentación de esta u otras solicitudes no implica su aceptación.

4. Información y documentación del Cliente. Modificación

La información brindada por el Cliente en las presentes Condiciones Generales, en las Condiciones Particulares, y/o en formularios complementarios así como toda documentación presentada, ya sea en formato físico o electrónico, tendrá carácter de declaración jurada y será de carácter esencial para que el Banco evalúe el otorgamiento y mantenimiento de los respectivos Productos o Servicios. Será facultad discrecional del Banco exigir y/o aceptar la remisión de documentación por medios físicos y/o electrónicos, considerándose completa y veraz, haciéndose el Cliente responsable por su veracidad y exactitud. Es responsabilidad del Cliente mantener actualizada la información y documentación que acredite la personería y facultades de los firmantes. El Banco puede solicitar documentación adicional y/o complementaria, la que deberá ser entregada en el plazo de dos (2) días; en caso de incumplimiento, el Banco podrá suspender cualquier Producto o Servicio hasta la recepción completa de la información solicitada. El cierre de Cuenta, los otorgamientos, modificaciones, designaciones, renunciaciones o revocaciones de representantes, autoridades o apoderados, el cambio de domicilio, el alta o baja en los Productos y/o Servicios o cotitulares, requieren el consentimiento de todos los titulares y su notificación fehaciente previa al Banco.

5. Apoderados, Representantes y Autorizados. Firmantes Plurales

El Cliente podrá designar apoderados o autorizados a fin de que lo representen ante el Banco. El Banco se reserva la facultad de analizar y aprobar o rechazar a su solo criterio la validez y/o autenticidad de los instrumentos justificativos de la personería, y a rechazar operaciones si la personería invocada no ha sido debidamente acreditada. El Cliente será solidaria e ilimitadamente responsable de los actos de sus representantes, apoderados y/o autorizados, aun cuando se trate de actos en exceso de las facultades conferidas. Todo mandato u autorización se entenderá subsistente hasta tanto se notifique fehacientemente al Banco su revocación. En caso de que los Productos o Servicios sean contratados por más de una persona, todos los titulares asumirán el carácter de deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores, con renuncia de los beneficios de división o excusión.

6. Registro de Firmas

Los apoderados, representantes y/o autorizados deben, en el primer contacto con el Banco, registrar su firma, obligándose a notificar cualquier cambio y a actualizar sus registros ante cada requerimiento del Banco. Toda instrucción de pago o movimiento de fondos formulada por escrito podrá ser tenida como auténtica sin más recaudo que la compulsa de la firma registrada. En caso de falsificación de firmas, el Banco será responsable únicamente si resultara visiblemente manifiesta, apreciable a simple vista dentro de la rapidez y prudencia impuestas por el normal movimiento bancario.

7. Identificación

El Banco podrá solicitar que el Titular o sus apoderados o autorizados acrediten fehacientemente su identidad. Para los argentinos, el único documento válido ante operadores humanos es el Documento Nacional de Identidad (D.N.I.). El Cliente podrá operar con Banca Electrónica, Telefónica, o a través de operadores humanos, requiriéndose identificación y, en su caso, claves personales. Toda manifestación de voluntad transmitida por medios electrónicos, digitales o telefónicos tendrá carácter de declaración jurada y será considerada efectuada bajo firma ológrafa.

8. Límites de Créditos u Operativos

Los límites de crédito u operativos son variables. El Banco los fijará periódicamente con un análisis objetivo de la conducta crediticia y capacidad de pago del Cliente, así como de la situación económica y financiera del mercado y la posición del Banco. El exceso sobre el límite de crédito u operativo será causal de incumplimiento.

9. Resumen de Cuenta

Los movimientos, débitos, créditos, saldos y demás operaciones se informarán en el resumen de cuenta respectivo, con la periodicidad que determine el Banco, pudiendo incluir el resumen electrónico. El resumen se presume aceptado si el Cliente no lo observa dentro de los sesenta (60) días corridos de vencido el período. En caso de divergencia, los registros contables del Banco prevalecerán sobre los resúmenes.

10. Comisiones y Cargos. Régimen de transparencia

Las comisiones y cargos vigentes se detallan en el Anexo de Comisiones y Cargos entregado junto con la firma de las presentes Condiciones Generales, y también pueden consultarse en www.voii.com.ar. Son variables y podrán modificarse conforme a lo previsto en la sección "25. Modificaciones" y la normativa aplicable. El Cliente puede consultar el "Régimen de Transparencia" elaborado por el BCRA en http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Regimen_de_transparencia.asp.

11. Gastos e Impuestos

Todos los gastos, cargos e impuestos presentes o futuros que graven la documentación, las transacciones y/o los Productos o Servicios contratados estarán a cargo exclusivo del Cliente, salvo disposición legal en contrario, y podrán debitarse de las Cuentas abiertas en el Banco, aún en descubierto.

12. Declaraciones y Garantías

A la fecha de suscripción y durante toda la vigencia contractual, el Cliente y sus representantes, apoderados y autorizados declaran y garantizan, con carácter de declaración jurada: que cuentan con las facultades necesarias para operar y contratar; que se encuentran legalmente capacitados y autorizados conforme sus documentos constitutivos; que no requieren autorización de ninguna autoridad adicional; que las obligaciones asumidas son legales, válidas y exigibles; que no incurrir en eventos de incumplimiento; que toda la información suministrada es correcta y verdadera; que revisten la condición impositiva informada; y que utilizarán los Productos y Servicios del Banco para su actividad comercial.

13. Mora. Eventos de Incumplimiento

La falta de pago o incumplimiento de cualquier obligación (con un plazo de cinco (5) días hábiles para las que no especifiquen plazo) genera mora automática de pleno derecho, sin necesidad de interpelación, habilitando al Banco a dar por vencidos los plazos pendientes, cerrar Cuentas y/o rescindir Productos o Servicios, y exigir el pago total de la deuda con sus intereses compensatorios y punitivos (equivalentes al 50% del interés compensatorio pactado). Constituyen supuestos de incumplimiento, entre otros: no pagar en término; dar a los fondos un destino distinto al declarado; negar información requerida por el Banco; incumplir disposiciones legales o reglamentarias; iniciarse acciones legales o medidas cautelares sobre los bienes del Cliente; solicitar la propia quiebra o entrar en cesación de pagos; no notificar el fallecimiento o quiebra de un codeudor; incumplir otro crédito con el Banco; o encontrarse en situación distinta a "1-normal" en la Central de Deudores del BCRA.

14. Compensación

En caso de mora, el Banco queda autorizado a compensar, sin previa notificación, el importe adeudado de cualquier Cuenta o crédito que exista a nombre del Cliente, aun en otra moneda o mediante débito en descubierto, quedando facultado a realizar las operaciones de cambio necesarias. Las compensaciones no importan novación, manteniéndose vigentes avales, fianzas y garantías a favor del Banco.

15. Mayores Costos

Ante cambios normativos, impositivos o de mercado que incrementen el costo del Banco para mantener vigente el Producto o Servicio, el Cliente deberá pagar el monto adicional que se requiera. Si no aceptara los mayores costos, el Banco podrá rescindir el contrato, debiendo el Cliente cancelar todos los montos adeudados dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado.

16. Embargos y otras Medidas Judiciales

Ante la notificación de embargos, medidas cautelares u otras medidas judiciales, impositivas o administrativas, los fondos y activos del Cliente serán destinados a su cumplimiento, con independencia de la imputación que hubiera efectuado el Cliente. El Banco no tiene obligación de notificar las medidas previamente, pudiendo hacerlo con posterioridad a su cumplimiento.

17. Débito Automático. Autorización de Débito

El Cliente presta expreso consentimiento para que el Banco realice débitos de sus Cuentas correspondientes a comisiones, cargos, cuotas de préstamos e impuestos relacionados con los Productos y Servicios contratados, así como débitos automáticos gestionados a través de terceros (impuestos, tasas, facturas de servicios, etc.), siempre que se cumplan los plazos de notificación previstos.

18. Operaciones por ventanilla

El Cliente tiene derecho a efectuar operaciones por ventanilla sin restricciones de tipo de operación ni de monto mínimo, salvo cuestiones operativas o restricciones que el Banco imponga de conformidad con la normativa vigente.

19. Banca Electrónica / Telefónica / Móvil

El Banco podrá disponer de una plataforma transaccional para consultas y operaciones (saldos, movimientos, transferencias, modificaciones de domicilio, etc.), a través de terminales de autoservicio, internet o aplicaciones móviles, previa identificación con clave personal confidencial. Las operaciones se toman "en firme", salvo las que requieran confirmación del Banco, y quedan sujetas a posterior verificación. El Cliente autoriza a que las conversaciones telefónicas puedan ser grabadas y presentadas como prueba en juicio.

20. Garantía de los Depósitos

Los depósitos en pesos y en moneda extranjera cuentan con garantía de hasta cincuenta millones de pesos (\$50.000.000) o el monto que en el futuro disponga el BCRA, conforme la Ley 24.485, Decreto N° 540/95 y Com. "A" 2337 y modificatorias. Se excluyen los captados a tasas superiores a la de referencia, los adquiridos por endoso y los efectuados por personas vinculadas a la entidad financiera.

21. Normativa Aplicable

La normativa que regula al sistema financiero, las Cuentas y los Productos y Servicios surge principalmente de las leyes aplicables y las disposiciones del BCRA, disponibles en www.bcr.gov.ar.

22. Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

El Cliente se compromete a informar sus datos y documentación para su correcta identificación, en cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y a no realizar transacciones que carezcan de justificación económica o jurídica. Declara que los fondos que ingresen a sus cuentas tendrán origen lícito. El Banco puede rehusarse a realizar operaciones cuestionadas y, en caso de "sujeto obligado" según la Ley N° 25.246, el Cliente declara bajo juramento cumplir con las obligaciones correspondientes ante la Unidad de Información Financiera (UIF), conforme la Res. 14/2023, 199/2024 y modificatorias.

23. Condiciones de Tratamiento de Datos

El Cliente acepta que su información podrá ser utilizada por el Banco para administrar el negocio, brindar asesoramiento sobre Productos y Servicios, gestión de riesgos, segmentación comercial, remisión a agencias de calificación crediticia y organismos de contralor (UIF, BCRA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero), y cesión en caso de transferencia de activos del Banco. El Cliente tiene derecho de acceso, rectificación o supresión de sus datos conforme la Ley 25.326. El Banco también podrá ceder información a autoridades de terceros países en el marco de OCDE y FATCA.

24. Cesión

El Banco podrá en cualquier momento ceder los créditos, derechos y la posición contractual que tuviere respecto del Cliente a terceros, aún sin necesidad de notificación en los casos previstos legalmente. El Cliente no podrá ceder sus derechos u obligaciones sin previo consentimiento escrito y expreso del Banco.

25. Modificaciones

Las Condiciones Generales, las Condiciones Particulares y/o los cargos o comisiones podrán ser modificados por el Banco. La entrada en vigencia de cualquier modificación será a los sesenta (60) días de notificada al Cliente. Si el Cliente no acepta la modificación, podrá rescindir el Producto o Servicio sin cargos adicionales, abonando lo pendiente.

26. Comunicaciones

Las comunicaciones podrán efectuarse por cualquier medio disponible: resumen de cuenta, correo electrónico, home banking, telefonía, terminales de autoservicio, o publicaciones en la página web del Banco. El Cliente autoriza expresamente que las notificaciones se efectúen por medios electrónicos, pudiendo optar por recibirlas también vía postal.

27. Atención de Reclamos

El Cliente podrá efectuar reclamos, quejas y/o sugerencias por teléfono, vía electrónica a través de www.voii.com.ar, por correo postal o personalmente ante el Banco. En cada caso se le informará un número de identificación del trámite para su seguimiento.

28. Entrega de Ejemplares

El Cliente ratifica que un ejemplar de las Condiciones Generales, la solicitud de Productos o Servicios y demás documentos relacionados le han sido entregados junto con la firma de la presente.

29. Domicilio. Notificaciones

El Cliente constituye los domicilios especiales físicos y electrónicos indicados en la Solicitud, donde serán válidas todas las notificaciones. El Banco constituye domicilio especial en Sarmiento 336, Ciudad de Buenos Aires.

30. Ley Aplicable y Jurisdicción

Queda expresamente establecida la aplicación irrevocable de la Ley Argentina para cualquier divergencia, sometiéndose las partes a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la República Argentina con competencia en materia comercial, correspondientes al domicilio especial fijado por el Cliente, renunciando ambas partes a cualquier otro fuero o jurisdicción.

B Condiciones Particulares de Cuenta Corriente

1. Integración. Definiciones

Estas Condiciones Particulares son suplementarias y deben leerse conjuntamente con las Condiciones Generales. En caso de contradicción, prevalecen estas Condiciones Particulares.

2. Normativa Aplicable. Entrega de Ejemplares

El Cliente se compromete a cumplir con la Ley de Cheques, la Reglamentación de la Cuenta Corriente Bancaria del BCRA y demás normas complementarias, disponibles en www.bcr.gov.ar. Declara haber recibido un ejemplar de las Condiciones Generales y estas Particulares.

3. Operaciones

A través de la cuenta corriente, el Cliente podrá realizar depósitos en efectivo y en cheques, extracciones, transferencias, consultas, girar mediante cheques, pagar impuestos y facturas, y convenir débitos y créditos directos o automáticos.

4. Servicio de Cheques

El Banco entregará libretas de cheques según la legislación vigente y el movimiento de la Cuenta. Regula el uso de ECHEQ, los requisitos de firma, los límites de pago en efectivo (\$50.000), las restricciones de endosos, y los procedimientos ante extravío, sustracción o adulteración de cheques, incluyendo el rechazo, registro en la Central de Cheques Rechazados del BCRA y las vías para su eventual regularización.

5. Obligaciones de las Partes

Del cuentacorrentista: mantener fondos suficientes o acuerdo de descubierto; conformar los resúmenes dentro de sesenta (60) días; actualizar la firma registrada; avisar por escrito extravío o adulteración de cheques; informar cambios de domicilio; comunicar modificaciones societarias; y devolver cheques en blanco al cierre de cuenta. Del Banco: mantener las cuentas al día; acreditar los importes en tiempo y forma; enviar resúmenes dentro de los ocho (8) días de finalizado cada mes; informar sobre cheques de pago diferido; e informar saldos por los medios disponibles.

6. Intereses

Los saldos acreedores podrán devengar intereses a las tasas pactadas, liquidándose y capitalizándose por períodos no inferiores a treinta (30) días ni superiores a un año, utilizando 365 días como divisor fijo.

7. Descubierto. Acuerdos de sobregiro

El Cliente deberá mantener fondos suficientes o contar con acuerdo de sobregiro. En caso de descubierto sin acuerdo previo, se entenderá un adelanto excepcional a cancelar dentro de treinta (30) días, aplicándose intereses punitivos del 50% sobre los compensatorios en caso de mora. Los acuerdos de sobregiro pueden rescindirse anticipadamente por el Banco con 48 horas de aviso, o ante situaciones como cheques rechazados, exceso del acuerdo, o clasificación distinta a "normal" en la Central de Deudores.

8. Motivos de cierre de Cuentas Corrientes

Procede el cierre por: quiebra, muerte o incapacidad del Cliente; concurso preventivo; incumplimiento de obligaciones; inclusión en la Central de cuentacorrentistas inhabilitados; decisión del Banco o del Cliente con 10 días hábiles de aviso; falta de pago de multas de la Ley N° 25.730; u otras causas legales. El Cliente deberá restituir los cheques en blanco que conserve.

C Condiciones Particulares de Cuenta Corriente Especial

1. Integración. Definiciones

Estas Condiciones Particulares son suplementarias y se integran con las Condiciones Generales; en caso de contradicción, prevalecen estas Particulares.

2. Normativa Aplicable. Entrega de Ejemplares

El Cliente se compromete a cumplir con la Sección 3.4 – Cuentas Corrientes Especiales para Personas Jurídicas y normativa concordante del BCRA, disponible en www.bcr.gov.ar.

3. Apertura

A solicitud del Cliente, el Banco podrá abrir "Cuentas corrientes especiales para personas jurídicas" en Pesos, Dólares o, en casos especialmente autorizados por el BCRA, en otra moneda.

4. Intereses. Retribución

El Banco podrá pactar la aplicación de intereses, liquidados por períodos no inferiores a treinta (30) días, así como otras formas de retribución adicionales o en reemplazo de la tasa de interés.

5. Autorización de Débito

El Cliente autoriza expresamente débitos por: operaciones propias de la entidad (préstamos, cajas de seguridad); servicios de cobranza por cuenta de terceros (impuestos, tasas, facturas); y comisiones y cargos por servicios prestados (mantenimiento, resúmenes, débitos automáticos, tarjetas, entre otros).

6. Resumen de cuenta

Como mínimo cuatrimestralmente y dentro de los diez (10) días corridos desde la fecha de cierre, se enviará al Cliente un resumen de cuenta con el detalle de débitos, créditos y saldos.

7. Cierre

El cierre de la cuenta operará por decisión del Cliente, con treinta (30) días corridos de anticipación, o por decisión de la entidad mediante carta certificada con igual anticipación, trasladándose los fondos a saldos inmovilizados.

Contenido extraído del formulario "Alta Cliente Persona Jurídica" (CC67/007) — Banco Voii S.A. Documento de uso interno para la confección del formulario de apertura de cuenta a personas jurídicas.